رقم القضية في المحكمة الإدارية ١١٢٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٠١٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٧/٢٠هـ

الموضوعات

تعليم - طلاب - إعانات مالية - إعانة أبناء المعلم المتوفى - شروط صرف الإعانة - إقرار الجهة الإدارية - عيب مخالفة النظم واللوائح.

مُطالبة المدّعين إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف ما تبقى من الإعانة المالية المقررة للطلاب أبناء المعلمين المتوفين - تضمن النظام صرف إعانة شهرية للطلاب أبناء المعلمين المتوفين بشرط أن يكون المعلم قد مارس التعليم عشر سنوات على الأقل أو توفي وهو على رأس العمل مهما كانت خدمته - إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعين للإعانة المالية؛ مما يكون امتناعها عن صرفها مخالفاً للنظم واللوائح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٨) من دليل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات.

الوَقائِع

تُجمل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٧/٧هـ ذكر فيها: أن موكليه هم

أبناء المعلم المتوفى (...) -رحمه الله- الذي توفى وهو على رأس العمل، وأنهم يتظلمون من عدم صرف ما تبقى من الإعانة المالية، والمقررة للطلاب أبناء المدرّسين المتوفين، والتي تبلغ (٢٠٠) مئتي ريال للطالب في المرحلة الابتدائية، و(٣٠٠) ثلاثمئة ريال للطالب في المرحلة المتوسطة والثانوية، وطُلبت الإعانة المالية من المدعى عليها فصُرفت الدفعات لخمس سنوات فقط، وختم صحيفة الدعوى بطلب صرف ما تبقى من الإعانة المالية لموكليه. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المثبت بصدر هذا الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، فنظرتها على النحو المفصل بمحاضر الضبط، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم عبر خدمة تبادل المذكرات مذكرة جاء فيها: ونظراً لثبوت حق الورثة بتاريخ ١٤٢٣/٩/١٣هـ كما هو مثبت بالقرار الإداري رقم (٨/١١٨) وتاريخ ١٤٢٣/٩/١٣هـ، ولم يتظلم ورثته للمحكمة إلا بتاريخ ١٤٤٢/٧/٧هـ، أي بعد مضي (١٩) تسعة عشر عاماً من تاريخ نشوء حق المطالبة، وبما أن الفقرة (٦) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥هـ قد تضمنت: "فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"؛ وعليه فإن ما ورد به نص خاص يجب إتباعه. ولما كان الثابت أن ورثة المتوفى -رحمه الله- قد تأخروا في التظلم للمحكمة الإدارية بالمخالفة للمدد والإجراءات الواجب عليهم

إتباعها حسب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وباطلاع وكيل المدعين، أجاب بمذكرة جاء فيها: رد ممثل المدعى عليها مبني على أن الدعوى من دعاوى التعويض أو العقود الإدارية، وهذا غير صحيح، فدعوانا ليست طلب تعويض وليست متعلقة بعقد إداري، والتكييف الصحيح لها أنها طعن في قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن صرف الإعانة المستحقة لموكليه، والقرار السلبي مما لا يخضع للمدد المحددة لرفع الدعوى، والدليل على أن التكييف الصحيح للدعوى أنها من دعاوى القرارات السلبية ما نصت عليه الأحكام العامة في دليل المكافآت والإعانات المرفق من أن هذه الإعانة تصرف بموجب قرار، وقد امتنعت المدعى عليها عن إصدار هذا القرار؛ مما يعد معه امتناعها قراراً سلبياً لا يتحصن بمرور المدد. وأما من الناحية الموضوعية فيرفق كافة المستندات، وهي دليل المكافآت والإعانات وانطباق ضوابط صرفها على المدعين. وقرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم المبني على الأسباب الآتية.

الأسباب

بما أن المدعين يطلبون إلزام المدعى عليها بأن تصرف لهم ما تبقى من الإعانة المالية المقررة للطلاب أبناء المدرّسين المتوفين؛ فإن نظر دعوى المدعين والفصل فيها داخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية لكونها من قبيل القرارات السلبية طبقاً للمادة (الثالثة عشرة/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "المحاكم الإدارية تختص بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن... ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح..."، كما أن المحكمة مختصة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى، فإنه لما كانت هذه الدعوى في حقيقتها طعناً في قرار سلبي، ولما كانت القرارات السلبية لا تخضع للمدد النظامية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقد استقر الفقه والقضاء الإداريّان على عدم تحصن القرارات السلبية بمضي مدة معينة، وبما أن المدعين تظلموا قبل إقامة الدعوى الماثلة للمدعى عليها؛ فإن الدعوى تكون مقبولة. وأما عن موضوع الدعوى، فإن المدعين يطلبون إلزام المدعى عليها بأن تصرف لهم ما تبقى من الإعانة المالية المقررة للطلاب أبناء المدرّسين المتوفين، وبما أن دليل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في المادة الثامنة والمستند فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) وتاريخ ٢١-١٣٩٢/٦/٢٢هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٠٣/١٢/٣هـ نصت على: "المادة الثامنة: إعانة أبناء المعلمين المتوفين: ١-يقصد بإعانة أبناء المعلمين المتوفين المبلغ الذي

يصرف شهرياً لأبناء المعلم المتوفى تقديراً من الدولة لخدماته في التعليم. ٢-يصرف للطالب في المرحلة الابتدائية (٢٠٠) مئتا ريال شهرياً ولمدة (١٢) اثني عشر شهراً. ٣-يصرف للطالب في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية مبلغ (٣٠٠) ثلاثمئة ريال شهرياً ولمدة (١٢) اثني عشر شهراً. ٤-يشترط لصرف إعانة أبناء المعلمين المتوفين الشروط الآتية: أ-أن يكون الأب (المعلم) المتوفى قد مارس التدريس فعلاً لمدة عشر سنوات على الأقل، أو توفى وهو يمارس التدريس؛ أي على رأس العمل مهما كانت مدة خدمته.ب-يشترط لصرف الإعانة انتظام الطالب أو الطالبة بالمدرسة ونجاحه في الدراسة. ج-لا تصرف الإعانة لأكثر من أربعة أشخاص من أبناء المعلم المتوفى بنين وبنات، فإذا زاد عدد الأبناء المستحقين للإعانة عن أربعة في مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي يصرف لهم جميعاً نصيب أربعة أبناء من أكثرهم استحقاقاً للإعانة توزع على الجميع بالتساوي. د-أن يكون الابن منتظماً في إحدى مراحل التعليم العام أو التعليم الموازي وفي المدارس النهارية ولا تصرف لمن التحق بأنواع التعليم الأخرى لأنه يحصل على مميزات تلك المرحلة. هـ-تصرف إعانة أبناء المعلمين المتوفين دون ربطها بأي مخصصات أو مكافآت أخرى". ولما كان الثابت استحقاق المدعين للإعانة المالية وفق إقرار ممثل المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد امتنعت عن صرف ما تبقى من دفعات مستحقة للمدعين؛ مما يكون امتناعها عن الصرف مخالفاً للأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن. ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به ممثل المدعى عليها في كون ورثة المتوفى -رحمه الله- قد تأخروا في التظلم للمحكمة، وخالفوا المدد

والإجراءات الواجب عليهم إتباعها حسب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؛ فبما أن التكييف الصحيح للدعوى كونها من قبيل القرارات السلبية التي لا تخضع للمدد النظامية المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وقد استقر الفقه والقضاء الإداريّان على عدم تحصن القرارات السلبية بمضي مدةٍ معينةٍ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بصرف ما تبقى من الإعانة المالية المقررة لأبناء المعلمين المتوفين.

لذلك حكمت الدائرة: في الدعوى رقم (١١٢٤) لعام ١٤٤٢هـ بإلغاء قرار إدارة التعليم بمحافظة صبيا بالامتناع عن صرف ما تبقى من الإعانة المالية المقررة للطلاب أبناء المدرسين المتوفين لـ(...) أبناء (...) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٠) وتاريخ ١٣٩٢/٦/٢٢-٢١هـ، ورقم (١٢٥٤) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٣هـ، ورقم (٢٩٦) وتاريخ ١٤٠٣/١٢/٣هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.